

Gemeinsame

Nutzungsbedingungen für Serviceeinrichtungen

- Besonderer Teil (NBS-BT)

Stand: 01.07.2025

Kreisbahn
Ap 1955-00

Hafenbahn Emmelsum
Ap 1944-00
Ap 1955-07
Ap 1955-08

Inhaltsverzeichnis

Verzeichnis der Abkürzungen.....	3
Vorbemerkungen	4
1. Ergänzungen und Abweichungen zu/von den NBS-AT	5
zu Punkt 1 NBS-AT (Zweck und Geltungsbereich)	5
zu Punkt 2.1. NBS-AT (Allgemeine Zugangsvoraussetzungen)	5
zu Punkt 2.3.1 NBS-AT (Anforderungen an das Personal)	6
zu Punkt 2.3.3 NBS-AT (Ortskenntnis)	6
zu Punkt 2.4 NBS-AT (Anforderungen an die Fahrzeuge)	6
zu Punkt 2.5.3 NBS-AT (Finanzgarantie)	6
zu Punkt 3. NBS-AT (Benutzung der Eisenbahninfrastruktur)	7
zu Punkt 3.1.2 NBS-AT (Besondere Vorschriften des EIU)	7
zu Punkt 3.2 NBS-AT (Anträge auf Nutzung von Serviceeinrichtungen)	7
zu Punkt 3.3 NBS-AT (Behandlung konfligierender Anträge und Nutzungen)	9
zu Punkt 4.1 NBS-AT (Nutzungsentgelt)	10
zu Punkt 5.1-5.3 NBS-AT (Rechte und Pflichten der Vertragsparteien)	10
zu Punkt 5.4 NBS-AT (Prüfungs- und Betretungsrecht, Weisungsbefugnis)	11
zu Punkt 6.1.3 NBS-AT (Haftung)	11
zu Punkt 7.2 NBS-AT (Meldung von Umweltgefährdungen)	12
2. Beschreibung der Eisenbahninfrastruktur	12
3. Entgeltgrundsätze (EGS)	12
Allgemeines	12
3.1 Anmeldeentgelt	13
3.2 Infrastrukturnutzungsentgelt	13
3.3 Nachlässe, Zuschläge auf vorstehendes Nutzungsentgelt	13
3.4 Entgelt für Zusatzleistungen	14
3.5 Entgelte für das Abstellen von Eisenbahnwagen	14
3.6 Umsatzsteuer und Zahlungsbedingungen	14
3.7 Entgeltliste	15

Verzeichnis der Abkürzungen

AEG	Allgemeines Eisenbahngesetz
AT	Allgemeiner Teil
BetrA	Betriebsanweisung
BOA	Verordnung über den Bau und Betrieb von Anschlussbahnen NRW
BUVO-NE	Betriebsunfallvorschrift für nichtbundeseigene Eisenbahnen
BT	Besonderer Teil
bzw.	beziehungsweise
DB	Deutsche Bahn
EBL	Eisenbahnbetriebsleiter
EGS	Entgeltgrundsätze
EIU	Eisenbahninfrastrukturunternehmen
ERegG	Eisenbahnregulierungsgesetz
EVU	Eisenbahnverkehrsunternehmen
HaSiG	Gesetz über die Sicherheit in Häfen und Hafenanlagen NRW (Hafensicherheitsgesetz)
INV	Infrastrukturnutzungsvertrag
NBS	Nutzungsbedingungen für Serviceeinrichtungen
öBL	örtliche Betriebsleitung
SbV	Sammlung betrieblicher Vorschriften (für die Serviceeinrichtung)
Tf/Lrf	Triebfahrzeugführer/Lokrangierführer
VDV	Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V.
ZB	Zugangsberechtigter gem. § 1 Abs. 12 Nr. 1 bzw. 2b ERegG

Vorbemerkungen

Die Gleisinfrasturktur zwischen der DB-Strecke 2271 (Güterstrecke Oberhausen-Spellen) und dem Hafen Emmelsum (Weststrecke) bzw. dem Industrie- und Gewerbepark in Hünxe-Bucholtswelten (Oststrecke) wird bei der Landeseisenbahnverwaltung unter den Anschlussnummern Ap 1944-00, 1955-00, 1955-07 und 1955-08 geführt und war bis zur Neugründung der Hafengesellschaft DeltaPort GmbH & Co.KG (DeltaPort) Eigentum des Kreises Wesel Eigenbetrieb Hafen Emmelsum (heute Eigenbetrieb Kreis Wesel).

Mit dem Zusammenschluss der Häfen im „LippeMündungsraum“ (Stadthafen Wesel, Rhein-Lippe-Hafen und Hafen Emmelsum) in der neuen Hafengesellschaft wurde die unmittelbar im Hafen Emmelsum gelegene Gleisinfrasturktur (Ap 1944-00, 1955-07 und 1955-08) vom Kreis Wesel als Gesellschafter in die neue Gesellschaft eingebracht und wird seitdem als „Hafenbahn Emmelsum“ bezeichnet. Die Strecke zwischen der Anschlussgrenze DB und dem Hafen Emmelsum bzw. dem Industrie- und Gewerbepark in Hünxe-Bucholtswelten wird als „Kreisbahn“ weiterhin unter der Anschlussnummer Ap 1955-00 geführt und steht nach wie vor im Eigentum des Kreises Wesel (Eigenbetrieb Kreis Wesel).

Sowohl DeltaPort als auch der Eigenbetrieb Kreis Wesel sind öffentliche Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) nach § 2 Abs. 9 Allgemeinem Eisenbahngesetz (AEG). Aufgrund der Regelung in § 38 Abs. 2 AEG ist die Verordnung über den Bau und Betrieb von Anschlussbahnen des Landes Nordrhein-Westfalen vom 31.10.1966 (BOA) weiterhin anzuwenden.

Der Kreis Wesel - Eigenbetrieb Kreis Wesel - ist Genehmigungsinhaber der eisenbahnrechtlichen Genehmigungen für die Kreisbahn und insofern öffentlich-rechtlich verpflichtetes EIU. Alle hoheitlichen Rechte im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kreisbahn verbleiben beim Eigenbetrieb Kreis Wesel. DeltaPort übernimmt die operative Netzbetriebsführung als Erfüllungsgehilfe im Namen und auf Rechnung des Eigenbetriebs Kreis Wesel.

DeltaPort ist öffentlich-rechtlich verpflichtetes EIU im Bereich der Hafenbahn Emmelsum. DeltaPort führt auf der eigenen Infrastruktur (Hafenbahn) und im Auftrag des Eigenbetriebs Kreis Wesel auf der Kreisbahn gesamtverantwortlich den Betrieb und stellt die örtliche Betriebsleitung (öBL). Für Störungen und Notfälle hat DeltaPort ein Notfallmanagement gem. der Betriebsunfallvorschrift für nichtbundeseigene Eisenbahnen (BUVO-NE) eingerichtet.

Beide Unternehmen haben einen gemeinsamen Eisenbahnbetriebsleiter (EBL) bestellt und ermächtigt, eine „Gemeinsame Anweisung für den Eisenbahnbetriebsdienst im Bereich der Kreisbahn und der Hafenbahn Emmelsum“ („Gemeinsame Bedienungsanweisung“) aufzustellen. Diese ist Bestandteil der Sammlung betrieblicher Vorschriften (SbV) und enthält eine umfassende Beschreibung der Eisenbahninfrastruktur, detaillierte Handlungsanweisungen für die in der Serviceeinrichtung agierenden Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU), die Hinweise zum Notfallmanagement sowie alle maßgeblichen Kontaktdaten.

Um für alle Zugangsberechtigten (ZB) gem. § 1 Abs. 12 Eisenbahnregulierungsgesetz (ERegG) eine diskriminierungsfreie Nutzung der Serviceeinrichtung zu gewährleisten, haben der Eigenbetrieb Kreis Wesel und DeltaPort für die Nutzung der Kreisbahn und der Hafenbahn Emmelsum Nutzungsbedingungen aufgestellt, deren „Allgemeiner Teil“ (NBS-AT) vollumfänglich den Muster-Nutzungsbedingungen des VDV 2024 entspricht.

DeltaPort ist als Betriebsführerin der Kreisbahn ermächtigt, im Bereich der gesamten Eisenbahninfrastruktur Kreisbahn/Hafenbahn Emmelsum einheitliche Zugangs- und Nutzungsbedingungen für Zugangsberechtigte aufzustellen, Nutzungsverträge abzuschließen und auf Basis abgestimmter Entgeltgrundsätze (EGS) Nutzungsentgelte festzulegen und zu veröffentlichen.

Die abweichenden bzw. ergänzenden Regelungen zu den NBS-AT sowie die Entgeltgrundsätze sind in dem hier vorliegenden „Besonderen Teil“ der Nutzungsbedingungen (NBS-BT) aufgeführt.

Die mit dem Eigenbetrieb Kreis Wesel abgestimmten Nutzungsbedingungen (NBS-AT/BT/EGS), die Entgeltliste und die „Gemeinsame Bedienungsanweisung“ sind auf der Homepage von DeltaPort unter <https://www.deltaport.de/haefen-bahnen/> abrufbar.

1. Ergänzungen und Abweichungen zu/von den NBS-AT

zu Punkt 1 NBS-AT (Zweck und Geltungsbereich)

Voraussetzung für die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur ist der Abschluss eines Infrastrukturnutzungsvertrages (INV). Der INV regelt die Ein- und Ausfahrt der EVU, deren Rangierfahrten innerhalb der Kreisbahn/Hafenbahn Emmelsum und die Vermittlung der Orts- und Streckenkenntnis durch die öBL.

Im Bereich der Kreisbahn/Hafenbahn Emmelsum finden ausschließlich Rangierbewegungen im Güterverkehr statt.

Rangier- und Serviceleistungen, sowie Umschlagleistungen im Hafen gehören nicht zum Leistungsangebot des EIU. Allerdings können in den angeschlossenen Hafenterminals weitere Dienstleistungen (Umschlag, Verladung etc.) abgerufen werden, die nicht zum Leistungsangebot des EIU zählen.

Zu Umfang und Art der durch Dritte angebotenen Leistungen wird auf die sogenannten „Hafensteckbriefe“ hingewiesen. Diese können ebenfalls auf der Homepage von DeltaPort unter <https://www.deltaport.de/haefen-bahnen/> abgerufen werden.

Das EIU ist für den betriebs- und verkehrssicheren Zustand der Infrastrukturanlagen verantwortlich.

Für den betriebs- und verkehrssicheren Zustand und die Betriebsdurchführung in den Nebenanschlüssen sind die Nebenanschlößer verantwortlich. Die Durchführung der Bedienung in den Nebenanschlüssen ist in Bedienungsverträgen zwischen dem jeweiligen Nebenanschlößer und dem bedienenden EVU zu regeln.

zu Punkt 2.1. NBS-AT (Allgemeine Zugangsvoraussetzungen)

Grundsätzlich gelten für jeden Nutzer der Serviceeinrichtung die in der „Gemeinsamen Bedienungsanweisung“ aufgeführten Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung. Weitergehende gesetzliche Vorschriften bleiben hiervon unberührt.

Über die Durchführung von außergewöhnlichen Transporten (Schwertransporte, Lademaßüberschreitungen) entscheidet im Einzelfall der EBL von DeltaPort. Erforderliche Nachweise hat das EVU auf seine Kosten zu erbringen.

zu Punkt 2.3.1 NBS-AT (Anforderungen an das Personal)

Im Bereich der Kreisbahn/Hafenbahn Emmelsum gilt die Verordnung über den Bau und Betrieb von Anschlussbahnen des Landes Nordrhein-Westfalen vom 31.10.1966 (BOA) im jeweils aktuellen Stand.

zu Punkt 2.3.3 NBS-AT (Ortskenntnis)

Die von den EVU eingesetzten Rangierleiter (Tf/Lrf) müssen über die erforderliche Orts- und Streckenkenntnis verfügen. Die öBL vermittelt die Orts- und Streckenkenntnis vor der ersten Fahrt gegen Entgelt gem. jeweils gültiger Entgeltliste. Der Termin für die Einweisung soll mindestens 7 Tage vor der ersten Fahrt bei der öBL beantragt werden.

Die übliche Betriebszeit der öBL umfasst den Zeitraum von Montag bis Freitag jeweils von 07:00 bis 15:30 Uhr. Außerhalb der Betriebszeit ist die öBL bei Bedarf im Rahmen einer 24/7-Rufbereitschaft erreichbar (Kontakt Daten siehe „Gemeinsame Bedienungsanweisung“).

Die eingewiesenen Personen dürfen betriebsintern weitere Personen einweisen. Dem EIU ist stets eine aktuelle Liste aller eingewiesenen Personen des EVU zur Verfügung zu stellen.

Soweit das Betriebspersonal des EVU die Kreisbahn/Hafenbahn Emmelsum nicht regelmäßig befährt, gilt die Orts- und Streckenkenntnis sechs Monate nach der letzten Befahrung als erloschen und ist bei Wiederaufnahme der Befahrung erneut gegen Entgelt zu erwerben.

Sollte der eingesetzte Rangierleiter nicht über die erforderliche Orts- und Streckenkenntnis verfügen, ist ein Befahren der Kreisbahn/Hafenbahn Emmelsum nur unter Einbeziehung eines vom EIU gegen Entgelt gem. jeweils gültiger Entgeltliste gestellten Lotsen zulässig.

zu Punkt 2.4 NBS-AT (Anforderungen an die Fahrzeuge)

Im Bereich der Kreisbahn/Hafenbahn Emmelsum gilt die Verordnung über den Bau und Betrieb von Anschlussbahnen des Landes Nordrhein-Westfalen vom 31.10.1966 (BOA) im jeweils aktuellen Stand.

Die vom EVU eingesetzten Triebfahrzeuge müssen mit Sprechfunk (geschobene Einheiten) sowie mit Mobilfunk für Kontakte zu anderen innerhalb der Kreisbahn/Hafenbahn Emmelsum befindlichen EVU, zur öBL und zum DB-Fahrdienstleiter ausgestattet sein. Die entsprechenden Geräte sind vom EVU vorzuhalten. Die Verträglichkeitsprüfung der genutzten Funkfernsteuerungsfrequenzen im Einsatzbereich obliegt dem EVU.

zu Punkt 2.5.3 NBS-AT (Finanzgarantie)

Bei Stellung einer Finanzgarantie wird die Verpfändung beweglicher Sachen generell ausgeschlossen.

zu Punkt 3. NBS-AT (Benutzung der Eisenbahninfrastruktur)

Grundsätzlich ist die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur jederzeit nach Abschluss eines Infrastrukturnutzungsvertrages (INV) möglich.

zu Punkt 3.1.2 NBS-AT (Besondere Vorschriften des EIU)

Die für die Betriebsdurchführung im Bereich der Kreisbahn/Hafenbahn Emmelsum geltenden Vorschriften sind in der „Gemeinsamen Bedienungsanweisung“ aufgeführt.

zu Punkt 3.2 NBS-AT (Anträge auf Nutzung von Serviceeinrichtungen)

Voraussetzung für die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur ist der Abschluss eines INV. Das Zugangsverfahren ist zweistufig ausgestaltet. In der 1. Stufe beantragt der Zugangsberechtigte (ZB) den Abschluss eines INV. In der 2. Stufe beantragt der ZB die konkrete Nutzung.

Der INV wird auf Antrag und bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen mit jedem ZB i.S.d. § 1 Abs. 12 ERegG geschlossen, mithin mit EVU und auch mit anderen Nutzungsberechtigten (Nebenanschießern, Terminalbetreibern, etc.). Je nachdem, ob der ZB selbst als EVU die Eisenbahninfrastruktur nutzt oder ein EVU als Dienstleister beauftragt, unterscheidet sich der Regelungsinhalt des INV. Im Fall, dass ein vom ZB beauftragtes EVU die Eisenbahninfrastruktur nutzt, werden Bestimmungen zur Betriebssicherheit zwischen dem EIU und dem EVU gesondert vereinbart (§ 21 ERegG).

Phase 1 „Abschluss eines INV“

- a) Anträge auf Abschluss eines INV können jederzeit mit den entsprechenden Nachweisen gem. Punkt 2.1 NBS-AT von ZB im Sinne von § 1 Abs. 12 ERegG in deutscher Sprache beim EIU gestellt werden. Die Antragstellung ist sowohl schriftlich (per Brief) als auch in elektronischer Form (E-Mail) möglich. Die Kontaktdaten sind auf der Homepage von DeltaPort unter <https://www.deltaport.de/kontakt> abrufbar.
- b) Mit dem Antrag sind mindestens folgende Angaben zu übermitteln:
 - Name, Anschrift, Kommunikationsdaten des Antragstellers,
 - Voraussichtliche(r) Zeitpunkt(e) der konkreten Nutzung, Strecke,
 - Triebfahrzeuggattung und -ausrüstung,
 - Zuglänge, Zugmasse, ggf. Radsatzlast/Streckenlast.
 - Angabe, ob Antragsteller selbst das nutzende EVU sein wird oder ein EVU (als Dienstleister) einsetzen wird und Nennung des EVU.

- c) Das EIU wird dem ZB unverzüglich, spätestens innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Zugang des vollständigen Antrags, den vom EIU unterzeichneten INV (Angebot) in zweifacher Ausfertigung zusenden oder den Antrag begründet ablehnen.
- d) Der INV wird wirksam geschlossen, sobald der ZB den vom EIU übersendeten INV ebenfalls unterzeichnet und eine der gegengezeichneten Ausfertigungen dem EIU zu-geht (Annahme des Angebotes).
- e) Das Recht zur Nutzung der Eisenbahninfrastruktur steht gem. INV unter der aufschie-benden Bedingung, dass sich das nutzende EVU als Nutzungsberechtigter DeltaPort gegenüber zur Einhaltung der Vertragsbestandteile des INV über die Betriebssicher-heit im Rahmen des INV verpflichtet hat.
- f) Ist der antragstellende ZB nicht selbst das nutzende EVU, sondern beauftragt ein EVU damit, entsteht das Recht zur Nutzung erst dann, wenn DeltaPort **beide unterzeich-neten INV der beiden Nutzungsberechtigten** vorliegen. Die Nutzung der Eisen-bahninfrastruktur darf nicht ausgeübt werden, solange diese Voraussetzung nicht er-füllt ist.

In diesem Falle gelten

- (1) für das nutzende EVU nur die **Vertragsbestandteile über die Betriebssicherheit des INV**, da dieses EVU in der unmittelbaren Sicherheitsverantwortung steht,
- (2) für den das EVU beauftragenden ZB gelten **alle übrigen Vertragsbestandteile** des INV, nicht aber die Vertragsbestandteile über die Betriebssicherheit des INV.

Phase 2 „Konkrete Nutzung“

Nach erfolgreichem Vertragsabschluss i. S. der Phase 1 sowie dem Nachweis der Orts- und Streckenkenntnis oder der Vereinbarung zur Gestellung eines Lotsen erfolgt die kon-krete Nutzung der Eisenbahninfrastruktur jeweils im Rahmen eines sogenannten

Selbst-Koordinierungsverfahrens (Regelfall).

Die Einfahrt in die Kreisbahn ist maßgeblich durch die Zuteilung von Kapazitäten durch die Fahrdienstleitung der DB-InfraGo AG auf der (weitgehend eingleisigen) Zuführungs-strecke Oberhausen – Spellen (DB 2271) geprägt.

EVU, die über einen entsprechenden Slot für das Befahren der DB-Strecke 2271 verfü-gen, steht der Einfahrt in die Kreisbahn/Hafenbahn Emmelsum grundsätzlich nichts ent-gegen. Die Kapazität für Rangierfahrten innerhalb der Serviceeinrichtung ist gegeben.

Die Notwendigkeit einer gesonderten Slotvergabe durch das EIU entfällt somit.

Im Rahmen des Selbst-Koordinierungsverfahrens stimmen sich die gleichzeitig in der Serviceeinrichtung agierenden EVU eigenständig für die gesamte Zeit ihres Aufenthalts untereinander ab, die öBL koordiniert nur im Bedarfsfall, z. B. bei Nichterreichbarkeit der EVU untereinander oder zur Konfliktlösung.

Das Verfahren gewährleistet seit 2007 für die beteiligten EVU weitestgehend freizügigen Zugang zur Serviceeinrichtung.

Das Verfahren basiert auf folgenden Grundsätzen:

- Der verantwortliche Rangierleiter eines einfahrenden EVU hat sich beim Befahren der Zuführungsstrecke (DB 2271) im Bahnhof Walsum mit seinen Kontaktdaten in ein Zugmeldebuch einzutragen und später nach der Ausfahrt wieder auszutragen. Derzeit erfolgt dies analog über ein im Bf. Walsum ausliegendes Fahrtenbuch. Zukünftig soll das Zugmeldebuch in digitaler Form zum Einsatz kommen. Die Verfahrensweise ist in beiden Fällen gleich. Einzelheiten sind in der „Gemeinsamen Bedienungsanweisung“ aufgeführt.
- Anhand der Eintragungen im Zugmeldebuch hat der jeweilige Rangierleiter Kontakt zu den in der Serviceeinrichtung befindlichen EVU aufzunehmen, diese über sein geplantes Ziel (Terminal/Bestimmungsort) zu informieren und eine gegenseitige Standortbestimmung vorzunehmen.
- In gleicher Weise müssen die Rangierleiter ihre Rangierfahrten für die gesamte Zeit ihres Aufenthaltes im Bereich der Kreisbahn/Hafenbahn Emmelsum untereinander abstimmen.
- Wird bei der Einfahrt ein anderes bereits eingefahrenes EVU nicht erreicht oder bei Störungen im zukünftigen digitalen Anmeldeverfahren, muss vor Einfahrt in die Kreisbahn am Endpunkt der Zuführungsstrecke (DB 2271) gewartet und die öBL von DeltaPort verständigt werden. In diesem Fall wird die öBL unter Einbeziehung der Terminals eine Kommunikation herstellen. Analog gilt dies auch für Abstimmungen untereinander während des Aufenthaltes in der Serviceeinrichtung.

zu Punkt 3.3 NBS-AT (Behandlung konfligierender Anträge und Nutzungen)

Die Konfliktlösung unter Beteiligung der öBL findet in den Fällen Anwendung, in denen aufgrund des Selbst-Koordinierungsverfahrens zwei oder mehr konkurrierende Nutzungsinteressen nicht einvernehmlich durch die Zugangsberechtigten selbst gelöst werden können.

In einem solchen Fall, geht die öBL im Rahmen des § 13 ERegG mit dem Ziel einer einvernehmlichen Lösung wie folgt vor:

- Die öBL nimmt unverzüglich Kontakt mit allen von einem Konflikt betroffenen ZB zeitgleich auf und weist dabei – soweit vorhanden – auf eine tragfähige Alternative hin. Alle Betroffenen sind mit gleichem Informationsstand an den Verhandlungen zu beteiligen.

Grundsätzlich gelten hierbei folgende Prioritäten:

- Dringliche Hilfszüge (z. B. bei Entgleisungen) haben Vorrang vor allen anderen Fahrten,
 - Ganzzüge haben Vorrang vor Einzelwagenverkehren,
 - Rangierverkehre in Zusammenhang mit einem direkten Umschlag Bahn/Schiff bzw. Schiff/Bahn haben Vorrang vor anderen Rangierverkehren.
- Ist die Prioritätenlage nicht eindeutig oder kann mit Hilfe der öBL keine einvernehmliche Lösung erzielt werden, entscheidet die öBL nach dem Prinzip „first come – first served“, falls dies nicht eindeutig zuzuordnen ist, entscheidet das Los.
 - Einzelheiten zum Verfahren und eine detaillierte Beschreibung enthält die „Gemeinsame Bedienungsanweisung“.

zu Punkt 4.1 NBS-AT (Nutzungsentgelt)

DeltaPort ist als Betriebsführerin der Kreisbahn ermächtigt, für die Kreisbahn und die Hafenbahnen gemeinsame Entgeltgrundsätze und Nutzungsentgelte festzulegen und zu veröffentlichen. Die jeweils aktuelle Entgeltliste ist auf der Homepage von DeltaPort unter <https://www.deltaport.de/haefen-bahnen/> abrufbar.

zu Punkt 5.1-5.3 NBS-AT (Rechte und Pflichten der Vertragsparteien)

Die Kontaktdaten des verantwortlichen EBL und der öBL von DeltaPort sowie Einzelheiten zur gegenseitigen Information sind der „Gemeinsamen Bedienungsanweisung“ zu entnehmen.

EVU haben sich vor dem Befahren der Kreisbahn/Hafenbahn Emmelsum über die aktuell hier gemeldeten Störungen und Maßnahmen durch Einsicht auf der Homepage <https://www.deltaport.de/haefen-bahnen/wichtige-mitteilungen/> zu informieren.

Bei Störungen in der Betriebsabwicklung werden die ZB über das Ausmaß und die geschätzte Dauer der Störung unverzüglich über die Veröffentlichung der Informationen auf der Homepage <https://www.deltaport.de/haefen-bahnen/wichtige-mitteilungen/> informiert.

In einem solchen Fall gibt der EBL bzw. die öBL unmittelbar bei Bekanntwerden der Störung eine entsprechende Betriebsanweisung („Betra“) heraus, die auch auf der Homepage <https://www.deltaport.de/haefen-bahnen/wichtige-mitteilungen/> eingestellt wird.

Bei geplanten Veränderungen der Eisenbahninfrastruktur bzw. bei geplanten Instandhaltungs- und Baumaßnahmen werden die EVU ebenfalls in der beschriebenen Art und Weise informiert.

Als unverbindliche Serviceleistung wird DeltaPort auch benannte Ansprechpartner der Nutzungsberechtigten per Email informieren. DeltaPort übernimmt für diese unverbindliche Serviceleistung keine Haftung. Die Verpflichtung der EVU, sich selbst vor Befahren der Kreisbahn/Hafenbahn Emmelsum zu informieren, bleibt unberührt.

Notfallmanagement

Bei Störungen, Unfällen und sonstigen gefährlichen Ereignissen im Bahnbetrieb greift das Notfallmanagement gem. BUVO-NE. Einzelheiten sind in der „Gemeinsamen Bedienungsanweisung“ festgelegt.

Der jeweils diensthabende Mitarbeiter der öBL nimmt die Funktion der Unfallmeldestelle und des Notfallmanagers wahr. Die BUVO-NE und die entsprechenden Handlungsanweisungen, insbesondere die Unfallmeldetafeln der BUVO-NE, sind Bestandteil der „Gemeinsamen Bedienungsanweisung“ und für das EVU bindend.

Der Ereignisort darf nach einem Zwischenfall so lange nicht verändert werden, bis der Notfallmanager die Unfallstelle/Ereignisort (ggf. auch telefonisch) freigegeben hat. Gefährliche Ereignisse sind auch das Auffahren von Weichen und das Vorbeifahren an Halt zeigenden Signalen. Die Meldung an die Unfallmeldestelle entbindet das EVU nicht von seiner Pflicht zur sofortigen Information der Rettungskräfte (beispielsweise der Feuerwehr oder Polizei).

Da das EIU über keine eigene Aufgleistechnik verfügt, stellt das EVU im Bedarfsfall die erforderliche Aufgleistechnik einschließlich Personal eigenverantwortlich zur Verfügung.

Für ausgesetzte Schadwagen haben EVU dem EIU die vorgesehenen Maßnahmen unverzüglich verbindlich mitzuteilen.

zu Punkt 5.4 NBS-AT (Prüfungs- und Betretungsrecht, Weisungsbefugnis)

Vom EVU eingesetztes Personal muss sich jederzeit ausweisen können (Personalausweis oder Reisepass).

Die vom EVU genutzte Eisenbahninfrastruktur fällt u. U. unter den Anwendungsbereich des Gesetzes über die Sicherheit in Häfen und Hafenanlagen NRW (Hafensicherheitsgesetz HaSiG) in der jeweils gültigen Fassung. In diesem Fall ist im Gefahrenfall den Anweisungen der zuständigen Beauftragten zur Gefahrenabwehr und ihrer Bevollmächtigten Folge zu leisten.

Die je nach Gefahrenstufe beim Vollzug des Hafensicherheitsgesetzes (HaSiG) angeordneten Maßnahmen (z. B. Einschränkungen, Verbote) können vom EIU nicht beeinflusst werden. Für hieraus entstehende Nachteile bei der Nutzung der Infrastruktur (z. B. Stillstand, Einschränkungen, Ausfälle) übernimmt das EIU keine Haftung, sofern nicht ein Verschulden des EIU vorliegt.

zu Punkt 6.1.3 NBS-AT (Haftung)

Abweichend von den NBS-AT wird der Ersatz eigener Sachschäden im Verhältnis zwischen EIU und EVU nicht ausgeschlossen, wenn der Sachschaden eines Beteiligten den Betrag von 500 Euro übersteigt.

zu Punkt 7.2 NBS-AT (Meldung von Umweltgefährdungen)

Allgemeine Geschäftszeiten DeltaPort	Montag - Donnerstag Freitag	08:00 bis 17:00 Uhr, 08:00 bis 16:30 Uhr
Örtliche Betriebsleitung DeltaPort	Montag - Freitag übrige Zeit	07:00 bis 15:30 Uhr Rufbereitschaft 24/7

2. Beschreibung der Eisenbahninfrastruktur

Die Kreisbahn ist über eine zum großen Teil eingleisige Zuführungsstrecke (DB 2271) der DB-InfraGo AG mit einer Länge von ca. 25 km vom Bahnhof Walsum aus erreichbar. Die Kreisbahn selbst besteht aus einzelnen Verbindungen zwischen den Terminals im Hafen (Weststrecke 3,5 km Gleislänge), der Oststrecke (2,0 km Gleislänge) und einem gemeinsamen Ein- und Ausfahrtbereich (2,35 km Gleislänge), der unmittelbar an die DB-Strecke anschließt.

Die Oststrecke ist eine eingleisige Zuführungsstrecke in Richtung Hünxe-Bucholtswelmen. Nach dem Wegfall der ehemaligen BP-Raffinerie und weiterer Nebenanschlüsse in den 1980er-Jahren war die Oststrecke vorübergehend ruhend gestellt worden. Nach zwischenzeitlich erfolgter Reaktivierung wurde sie 2025 wieder in Betrieb genommen.

Auf der Weststrecke gibt es eine dreigleisige Rangiergruppe für Rangiervorgänge und das Abstellen von Eisenbahnfahrzeugen.

Im Einfahr- bzw. Ausfahrtbereich beider Strecken gibt es einen Wendebereich und einen Wartebereich für Begegnungsverkehre bei der Ein- und Ausfahrt.

Mehrere zugangsberechtigte Betriebe sind direkt an die Kreisbahn angeschlossen (Nebenanschlößer).

Über die Anschlüsse der Hafenbahn Emmelsum an die Kreisbahn West bei Bahn-km 3,15 (Ap 1944-00) und Bahn-km 3,5 (Ap 1955-07 und Ap 1955-08) sind die Terminals im Hafen Emmelsum angeschlossen.

Eine umfassende Beschreibung der Serviceeinrichtung ist in der „Gemeinsamen Bedienungsanweisung“ enthalten. Zwei zugehörige Systempläne der Gleisanlagen sind ebenfalls unter <https://www.deltaport.de/haefen-bahnen/> abrufbar.

3. Entgeltgrundsätze (EGS)

Allgemeines

Die nachfolgenden EGS gelten für die gesamte Eisenbahninfrastruktur der Kreisbahn/Hafenbahn Emmelsum (Serviceeinrichtung).

Die EGS sind mit dem Eigenbetrieb Kreis Wesel abgestimmt.

- Eingang per Bahn oder Schiff in einem der DeltaPort-Häfen,

- Ausgang per Bahn,
- Auftraggeber für Ein- und Ausgang ist der ZB gem. § 1 Abs. 12 ERegG,
- die max. Aufenthaltsdauer im Hafen beträgt 3 Tage (72 Stunden),

können ZB gem. § 1 Abs. 12 Eisenbahnregulierungsgesetz (ERegG) einen Nachlass für die beladenen KV-Einheiten im Ausgang in Höhe des in der jeweils gültigen Entgeltliste entsprechend ausgewiesenen Entgelts erhalten, sofern dies zuvor zwischen DeltaPort und dem ZB schriftlich vereinbart worden war. Der Nachweis ist durch den ZB zu erbringen.

Sollten die v. g. Merkmale nachweislich auf einzelne Verkehre im konventionellen Verkehr zutreffen, gelten die Sätze 1 und 2 bezogen auf das im Ausgang anfallende Entgelt entsprechend.

Ergeben sich Beschränkungen der Fahrtmöglichkeiten aus technischen und/oder betrieblichen Gründen, die länger als vier Stunden andauern und die das EIU zu vertreten hat, so gewährt das EIU einen pauschalen Nachlass in Höhe von 10 %.

Sind die Beschränkungen allerdings auf Gründe zurückzuführen, die der ZB zu vertreten hat und die länger als vier Stunden andauern, erhebt das EIU einen Zuschlag in Höhe von 10 %.

3.4 Entgelt für Zusatzleistungen

Für den Einsatz von Lotsen in Sonderfällen

- Begleitung von außergewöhnlichen Transporten,
- ad hoc-Transporte ohne Orts-/Streckenkenntnis (mit gleichzeitiger Vermittlung derselben),
- erneute Vermittlung der Orts-/Streckenkenntnis, sofern die letzte Befahrung mehr als 6 Monate zurückliegt,

erhebt das EIU ein Entgelt je Einsatzstunde.

3.5 Entgelte für das Abstellen von Eisenbahnwagen

Das zeitlich befristete Abstellen von Eisenbahnwagen ist nur innerhalb der Rangiergruppe und mit vorheriger Zustimmung der öBL gestattet (max. 620 m). Das Entgelt für die Gestattung wird pauschal je Kalendertag berechnet.

3.6 Umsatzsteuer und Zahlungsbedingungen

a) Umsatzsteuer

Das vom ZB zu entrichtende Entgelt wird zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer in der jeweils gültigen Höhe berechnet.

b) Zahlungsweise

Das zu entrichtende Entgelt hat der Zugangsberechtigte auf seine Kosten grundsätzlich innerhalb von 30 Kalendertagen nach Zugang der Rechnung auf ein vom EIU zu bestimmendes Konto zu überweisen.

c) Aufrechnung, Zurückbehaltung, Minderung

Die Vertragspartner können gegen Forderungen des jeweils anderen Vertragspartners nur aufrechnen, zurückbehalten oder mindern, wenn diese Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Dies gilt auch bei Mängelrügen oder geltend gemachten Gegenansprüchen. Eine Zurückbehaltung ist außerdem nur bei Gegenansprüchen aus demselben Rechtsverhältnis zulässig.

3.7 Entgeltliste

Die auf diesen Grundsätzen basierende Entgeltliste ist in der jeweils gültigen Fassung auf der Homepage von DeltaPort unter <https://www.deltaport.de/haefen-bahnen/> veröffentlicht.

Diese Gem. NBS-BT treten am 01.07.2025 in Kraft, gleichzeitig treten die Gem. NBS-BT vom 01.02.2017 außer Kraft.

DeltaPort GmbH & Co. KG
Wesel, den 01.07.2025
gez. Andreas Stolte
(Geschäftsführer)